



REFORMA TRIBUTÁRIA

Com base na LC nº 214/2025
(ATUALIZADA conforme LC nº 227/2026) ✓

“AD AUGUSTA PER ANGUSTA”

APOSTILA 15

Versão 05/04/2026

SUMÁRIO

SEÇÃO 1: Regimes Aduaneiros Especiais.....	4
Regime de Trânsito Aduaneiro.....	5
Regimes Aduaneiro Especial de Depósito.....	5
Depósito Alfandegado Certificado.....	5
Lojas Francas.....	6
Regimes de Permanência Temporária.....	6
Regime de Permanência Temporária com Utilização Econômica.....	7
Regimes de Aperfeiçoamento.....	8
Regime Aduaneiro Especial Aplicável ao Setor de Petróleo e Gás (REPETRO).....	9
Tratamento Tributário, Regras Específicas e Condições.....	10
Regimes de Bagagem e de Remessas Internacionais.....	11
Fornecimento de Combustível para Aeronave em Tráfego Internacional.....	12
Disposições Finais dos Regimes Aduaneiros Especiais.....	12
SEÇÃO 2: Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs).....	13
Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs).....	14
Bens de Capital.....	14
Matérias-primas, Produtos Intermediários e Embalagens.....	15
Venda ao Mercado Interno.....	15
SEÇÃO 3: Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs).....	17
Regime Tributário da Estrutura Portuária (Reporto).....	18
Outras Regras Relativas ao REPORTO.....	19
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI).....	20
Regime Especial de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (REHIDRO).....	21
Regime Tributário para Incentivo à Desoneração da Aquisição de Bens de Capital.....	23
Alíquota Zero na Venda de Bens de Capital a Não Contribuintes.....	24
Caderno de Questões.....	25

Apostila 15: Regimes Aduaneiros, ZPEs & Regimes dos Bens de Capital

Você chegou à reta final! Seja bem-vindo(a) à penúltima apostila do nosso curso, uma etapa decisiva para consolidar de vez o seu domínio sobre a Reforma Tributária.

Após dominarmos os Regimes Específicos nas apostilas anteriores, agora atravessaremos as fronteiras da tributação para entender as regras de Comércio Exterior e Infraestrutura do país.

Nosso primeiro foco são os Regimes Aduaneiros Especiais (como Drawback, Permanência Temporária e Remessas Internacionais), desenhados para garantir o fluxo logístico sem engessar a economia.

Em seguida, mapearemos as ZPEs e os Regimes dos Bens de Capital (REPORTO, REIDI e RENAVAL). Você dominará as regras de Suspensão e Alíquota Zero criadas para desonerar o maquinário pesado e viabilizar desde a modernização dos portos até os projetos bilionários de Hidrogênio Verde.

 **Se você está estudando para a *Receita Federal* (ou *Fiscos com forte atuação Aduaneira e Portuária*), domine esta apostila. O conteúdo detalhado aqui é literalmente o dia a dia do seu futuro Cargo, sendo um prato cheio para questões de alto nível da sua banca!**

SEÇÃO 1:

Regimes Aduaneiros Especiais

O fluxo de Comércio Exterior no Brasil é monumental, registrando uma Corrente de Comércio recorde de quase US\$630 bilhões em 2025 (com a marca histórica de US\$349 bilhões apenas em Exportações) (Fonte: [Secom/2026](#)). Se toda mercadoria que tocasse o solo nacional ou fosse Exportada fosse tributada de imediato com a Alíquota Padrão do IBS e da CBS, a burocracia e o custo inviabilizariam a Logística Portuária, a Industrialização de Exportação e os grandes eventos internacionais. *Para garantir a fluidez desse comércio bilionário e atrair investimentos, a Reforma Tributária modernizou os Regimes Aduaneiros Especiais, garantindo Suspensão Tributária para operações estratégicas que não têm como destino imediato o consumo no Mercado Interno.*

- Primeiramente, analisaremos o **Regime de Trânsito** (transporte de cargas sem cobrança imediata) e os **Regimes de Depósito** (armazenagem estratégica com Suspensão de IBS/CBS).
- Em seguida, estudaremos a **Permanência Temporária** (bens com prazo de retorno definido, como equipamentos de shows) e os **Regimes de Aperfeiçoamento** (como o Drawback, que Suspende tributos sobre insumos destinados à Exportação).
- Por fim, mergulharemos nos **Regimes Específicos e Direcionados**: o **REPETRO** (focado no setor de Petróleo e Gás), as **Bagagens e Remessas Internacionais** (com impacto direto nas Pessoas Físicas) e o **Fornecimento de Combustível para a Aviação Internacional**.

TABELAS DA SEÇÃO

- ◇ Regime de Trânsito Aduaneiro
- ◇ Regimes Aduaneiro Especial de Depósito
 - Depósito Alfandegado Certificado
 - Lojas Francas
 - Bens para Uso ou Consumo de Bordo
- ◇ Regimes de Permanência Temporária ⚠
 - Regime de Permanência Temporária com Utilização Econômica ⚠
- ◇ Regimes de Aperfeiçoamento
- ◇ Regime Aduaneiro Especial Aplicável ao Setor de Petróleo e Gás (REPETRO) ⚠
 - Tratamento Tributário, Regras Específicas e Condições
- ◇ Regimes de Bagagem e de Remessas Internacionais ⚠
- ◇ Fornecimento de Combustível para Aeronave em Tráfego Internacional
- ◇ Disposições Finais dos Regimes Aduaneiros Especiais



- ☐ Compreender a **Lógica da Suspensão**: Fixar que o IBS/CBS fica Suspenso, sendo cobrado apenas se o bem for efetivamente para o consumo interno.
- ☐ Diferenciar **Trânsito, Depósito e Permanência**: Saber se a carga está "de passagem" (Trânsito), aguardando destinação (Depósito) ou em uso com prazo de devolução (Permanência).
- ☐ Dominar os **Regimes de Aperfeiçoamento**: Entender o mecanismo do Drawback, compreendendo a Suspensão em insumos importados que serão agregados a produtos destinados à Exportação.
- ☐ Memorizar o **REPETRO**: Fixar os requisitos e os prazos para garantir a Suspensão no setor de Petróleo e Gás.
- ☐ Aplicar as **Regras de Pessoa Física**: Compreender os limites de Isenção das Bagagens e a nova lógica de tributação das Remessas Internacionais.

Regime de Trânsito Aduaneiro

É um Regime que **permite a MOVIMENTAÇÃO** de Mercadorias Importadas ainda **NÃO Nacionalizadas entre Locais Alfandegados, sob controle da Receita Federal do Brasil (RFB):**

- De um ponto a outro **dentro do Território Nacional, OU**
- Entre **Zonas Alfandegadas** (Portos, Aeroportos, Fronteiras, etc.).



Suspensão de IBS/CBS

Enquanto estiver nesse Regime, o **Pagamento do IBS e da CBS fica SUSPENSO**.

Ex.: A Bat Tech compra equipamentos eletrônicos da Alemanha e os recebe no Porto de Santos, mas opta por realizar a nacionalização no porto seco de Ribeirão Preto, onde manterá seu centro logístico. Enquanto a carga é transportada entre esses dois pontos ainda sob controle alfandegário, ela permanece no Regime de Trânsito Aduaneiro, e por isso o IBS e a CBS da importação ficam suspensos, já que a mercadoria ainda não ingressou economicamente no mercado interno.

💡 A Suspensão do IBS e da CBS no Regime de Trânsito Aduaneiro existe porque a **mercadoria ainda não foi nacionalizada, ela está apenas se deslocando entre Locais Alfandegados sob controle da Receita Federal, e não houve entrada definitiva no Mercado interno.**

- Como não há consumo, circulação econômica ou disponibilização do bem no país, **a cobrança dos tributos seria prematura.**
- Por isso, **o sistema adia a tributação para o momento correto:** quando (e se) a mercadoria for realmente nacionalizada.

Regimes Aduaneiro Especial de Depósito

É um Regime que permite o **ARMAZENAMENTO** de Mercadorias Importadas em **Locais Alfandegados, antes de sua nacionalização, mantendo-as sob controle da RFB, sem que ocorra o pagamento imediato do IBS e da CBS.**



Suspensão de IBS/CBS

Enquanto estiver nesse Regime, o **Pagamento do IBS e da CBS fica SUSPENSO**.

Ex.: A empresa BatTech importa equipamentos táticos de visão noturna do Japão e os armazena em um Entrepósito Alfandegado no Porto de Santos. Como os bens ainda não foram nacionalizados, a empresa não recolhe os tributos enquanto estiverem nesse depósito sob controle da RFB.

Espécies de Regime

O **Regulamento DISCRIMINARÁ** as espécies de Regimes Aduaneiros Especiais de Depósito.

Depósito Alfandegado Certificado



Não Incidência de IBS/CBS

No caso dos bens admitidos no **Regime de Depósito Alfandegado CERTIFICADO, NÃO SE APLICA a Suspensão do IBS e da CBS.**

- ↳ Os Bens são **considerados EXPORTADOS** para fins jurídicos, **ainda que estejam fisicamente no Brasil.**
 - Por serem considerados Exportados, os bens **ficam fora do campo de incidência do IBS e da CBS.**

Ex.: A BatTech vende drones de vigilância a uma empresa estrangeira e deposita os produtos em um Depósito Alfandegado Certificado em Campinas. Mesmo sem sair do país fisicamente, os bens são tratados como Exportados e, por isso, não sofrem incidência de IBS e CBS.



Regimes de Depósito

Foco na IMPORTAÇÃO → APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO IBS E DA CBS

A mercadoria estrangeira entra no país e aguarda nacionalização. O recolhimento tributário é apenas adiado.

Ex.: Indústria importa maquinário e armazena em Entrepósito Aduaneiro. O IBS/CBS permanece suspenso até o momento do despacho para consumo no mercado interno.

Depósito Alfandegado Certificado (DAC)

Foco na EXPORTAÇÃO → NÃO INCIDÊNCIA DO IBS E DA CBS

Produto nacional é vendido ao exterior, mas entregue e retido fisicamente no Brasil. A lei considera a exportação consumada no ato da admissão no recinto.

Ex.: Fabricante brasileiro vende peças a cliente estrangeiro e entrega num DAC. A mercadoria já é tratada como exportada, desonerando a operação imediatamente, mesmo sem cruzar a fronteira física.

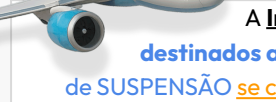
Lojas Francas

Suspensão de IBS/CBS	A SUSPENSÃO do IBS e da CBS se aplica a: • Importação de Bens Materiais para Lojas Francas. • Aquisição de Bens Materiais no Mercado Interno por essas Lojas. Ex.: A loja franca Selina Modas situada no Aeroporto Internacional de Guarulhos importa perfumes estrangeiros e adquire cosméticos de fabricantes nacionais para composição de seu estoque. Durante a permanência dos produtos sob o regime, aplica a suspensão do recolhimento do IBS/CBS sobre ambas as operações de abastecimento.	
Onde funcionam as Lojas Francas (Free Shops)?	• Aeroportos internacionais. Ex.: Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). • Portos organizados alfandegados. Ex.: Porto de Santos (SP). • Fronteiras terrestres. Ex.: Foz do Iguaçu (PR). • Zonas primárias alfandegadas (locais de entrada e saída de mercadorias do país, como Portos, Aeroportos e pontos de Fronteira sob controle da RFB). Ex.: Área restrita de embarque e desembarque internacional do Aeroporto do Galeão (RJ).	

💡 O benefício visa **estimular o Comércio com viajantes em Trânsito Internacional**.
Ao Suspende o IBS e a CBS, os produtos ficam mais baratos e competitivos em relação aos preços praticados em outros países, **incentivando as compras nas áreas de Aeroportos e Fronteiras**.



Bens para Uso ou Consumo de Bordo

	A Importação OU Aquisição no Mercado Interno de Bens Materiais destinados ao Uso ou Consumo de bordo também recebem o benefício de SUSPENSÃO se cumprirem 2 requisitos:	
Requisitos para Suspensão de IBS/CBS	1. Fornecimento para Aeronaves em Tráfego Internacional com destino ao EXTERIOR. 2. Local da entrega dos Bens Materiais: ↳ Zona Primária alfandegada, OU ↳ Porto organizado alfandegado.	

Ex.: A empresa FlyCatering adquire vinhos no mercado interno brasileiro e importa queijos europeus para compor o cardápio de um voo da Emirates com destino a Dubai. Como o voo é internacional e a entrega ocorre na zona primária do Aeroporto de Guarulhos, incide a suspensão do IBS e da CBS sobre as operações de aquisição nacional e de importação desses insumos.

O benefício existe porque os suprimentos, como refeições e bebidas, serão consumidos durante um Voo Internacional (ou seja, fora do território brasileiro). **Como o consumo real dos produtos não acontece dentro do país, a legislação Suspende a cobrança do IBS e da CBS.**

Regimes de Permanência Temporária

É um Regime que permite a Permanência ou Saída TEMPORÁRIA de Bens Materiais, mantendo-as sob controle da RFB, sem que ocorra o pagamento imediato do IBS e da CBS.		
Importação Temporária	PERMANÊNCIA de bens estrangeiros que devem retornar ao Exterior. Ex.: A BatTech traz Drones e Câmeras Térmicas da Alemanha para um evento militar no Rio de Janeiro. Os equipamentos serão usados por 10 dias e retornarão ao exterior. Suspensão do IBS/CBS na importação.	
Saída Temporária	ENVIO de bens ao Exterior com retorno previsto. Ex.: A BatTech envia um Robô de patrulhamento ao Canadá para testes de homologação e manutenção. Após 60 dias, o equipamento retorna ao Brasil. Suspensão do IBS/CBS na saída.	
Suspensão de IBS/CBS	Enquanto estiver nesse Regime, o Pagamento do IBS e da CBS fica SUSPENSO.	
Espécies de Regime	O Regulamento DISCRIMINARÁ as espécies de Regimes Aduaneiros Especiais de Permanência Temporária.	

Regime de Permanência Temporária com Utilização Econômica

Aplica-se na **Entrada** de **bens estrangeiros** no Território Nacional de forma **TEMPORÁRIA** e com **previsão de retorno**, destinados à **utilização econômica** durante sua permanência.

Tributação

Enquanto estiver nesse Regime, a **SUSPENSÃO** do Pagamento do IBS e da CBS será **PARCIAL**.

⚠ Nesses casos, os **Tributos devem ser Pagos PROPORCIONALMENTE** ao **Tempo de Permanência do bem no País**.

Funcionamento do Pagamento Proporcional

Aplica-se **0,033% por dia** sobre o **Valor Total do IBS + CBS que seria devido devido em uma Importação definitiva**.

Ex.: Permanência de 30 dias → Paga-se 0,99% do tributo devido ($0,033\% \times 30$).

Atraso no Pagamento

Se o **pagamento for feito após a data prevista**, **APLICA-SE Taxa Selic**, outros **encargos legais**.

Ex.: A Joker Cinemas traz temporariamente da França um Projetor de última geração para ser usado durante um festival internacional de cinema no Rio de Janeiro. O equipamento ficará no país por 45 dias e será utilizado em sessões comerciais. Como há uso econômico temporário, a empresa não paga o IBS e a CBS integralmente, mas apenas 1,485% do valor total dos tributos ($0,033\% \times 45$ dias). Após o evento, o Projetor retorna ao Exterior.

💡 A suspensão parcial existe porque o bem importado gera receita no mercado interno.

A cobrança diária proporcional equipara a Carga Tributária à fração exata de exploração econômica do equipamento no país.

O mecanismo evita concorrência desleal com o maquinário nacional.

Casos em **A SUSPENSÃO** do IBS e da CBS será **TOTAL**:

Até 31 de Dezembro de 2040

↳ **Petróleo e Gás Natural**: Bens usados em *exploração, desenvolvimento e produção* de Petróleo e de Gás Natural.

(Constantes de relação especificada no Regulamento)

Ex.: Torres de Perfuração, Válvulas especiais e Sondas de inspeção Importadas temporariamente por uma Petroleira Estrangeira para operação em águas profundas brasileiras.

↳ **Gás Natural Liquefeito (GNL)**: Bens usados para *transporte, movimentação, armazenamento ou regaseificação* de GNL.

(Constantes de relação especificada no Regulamento)

Ex.: A empresa Gás Verde traz ao Brasil um vaporizador de GNL para testes de eficiência por 90 dias. Suspensão total de IBS e CBS.



Até o ano de 2073

(prazo estabelecido pelo art. 92-A do ADCT)

↳ **Zona Franca de Manaus (ZFM)**: Bens importados temporariamente para uso econômico por Empresas da ZFM (Decreto-Lei 288/1967).

Ex.: A Indústria ManausTech importa temporariamente um Robô automatizado para uso na linha de montagem. Suspensão total do IBS e da CBS.



💡 O benefício da suspensão total existe para compensar altos custos operacionais e logísticos desses setores vitais.

No **Sector Energético**, o objetivo é **viabilizar projetos de Infraestrutura** e **garantir o Abastecimento Nacional**.

Já na **ZFM** a regra obedece à Constituição para **manter as Indústrias da Região Amazônica competitivas frente ao restante do mercado**.

Aeronaves, Componentes e Motores [Arrendamento Mercantil]

Se for **IMPORTADA** (por Contribuinte do Regime Regular) **Aeronave**, seus **Componentes** e **Motores** temporariamente, **mediante Contrato de Arrendamento Mercantil**:

→ **Importação Física: DISPENSA TOTAL** de IBS e CBS.

Ex.1: A Wayne Linhas Aéreas arrenda uma Aeronave comercial, incluindo Turbinas sobressalentes e Peças de Manutenção, por 24 meses. No momento da entrada física do Avião, dos Motores e dos Componentes estruturais no Território Nacional, será dispensado o pagamento do IBS e da CBS.

→ **Pagamentos do Arrendamento (Leasing): INCIDEM IBS e CBS**

conforme o **Regime de Serviços Financeiros para Importações** (Apostila 13).

Ex.2: No entanto, cada parcela do Leasing paga à Arrendadora sofre incidência normal do IBS e da CBS, pois se trata da prestação de um Serviço Financeiro (Arrendamento Mercantil Internacional).



💡 A regra evita que a Companhia Aérea pague IBS/CBS duas vezes.

A lei entende que o **alvo real da tributação** não é a Máquina Física que chega ao país, mas sim o **Contrato De Aluguel Financeiro**.

Por isso, o IBS e a CBS recaem apenas sobre as parcelas do Arrendamento internacional.

Regimes de Aperfeiçoamento



Funcionam como instrumentos que **SUSPENDEM** o IBS e a CBS

em **operações ligadas à Circulação Internacional de Bens que serão submetidos a:**

↳ **Transformação, Elaboração, Beneficiamento, Montagem, Conserto, Reparo ou Restauração.**

Suspensão de IBS/CBS

Enquanto estiver nesse Regime, o **Pagamento do IBS e da CBS fica SUSPENSO.**

Espécies de Regime

○ **Regulamento DISCRIMINARÁ** as espécies de Regimes Aduaneiros Especiais de Aperfeiçoamento.

Quando se Aplica a Suspensão?

Permite à empresa **Importar** OU **Adquirir no Mercado Interno Insumos, Matérias-primas, Componentes ou Embalagens** com **SUSPENSÃO** do IBS e da CBS, **DESDE QUE** esses bens sejam efetivamente Consumidos ou Incorporados na **Fabricação de produtos que serão EXPORTADOS.**

Ex. 1: A BatTech Importa Sensores Térmicos, Hélices e LEDs da China com Suspensão do IBS/CBS. Esses componentes são incorporados em um novo modelo de Drone Militar que será exportado para a Suíça.

✓ ○ **Regulamento ESTABELECE** os **requisitos** e as **condições** para a admissão de bens materiais e Serviços no Regime Aduaneiro Especial de Drawback, na modalidade de Suspensão.

Drawback Suspensão

Perda da Suspensão

○ **IBS e a CBS DEVERÃO SER PAGOS** se os bens materiais admitidos no regime de Drawback Suspensão:

- **Não forem utilizados na produção de bens** destinados à exportação, **OU**
- **Forem usados de forma diferente do que foi aprovado no Ato Concessório**
↳ **Caso destinados para o Mercado Interno**, seja no estado original ou já incorporados ao produto final.

Venda Interna Fora do Prazo

Caso a destinação ao Mercado Interno ocorra **APÓS 30 dias do prazo para Exportação**, os **tributos suspensos serão cobrados com acréscimo de Multa e Juros de Mora**

Ex. 2: A BatTech deveria exportar os Drones até Abril. Por decisão Comercial, parte do lote foi redirecionada para venda no Brasil. Resultado: Perda do benefício + cobrança imediata dos Tributos suspensos.

RECOF

O Regime Aduaneiro Especial de Entrepósito Industrial sob Controle Informatizado (Recof) é **semelhante ao Drawback Suspensão**. Permite **SUSPENDER** o IBS e a CBS na **Importação** OU **Aquisição Interna de Bens Materiais**, **DESDE QUE:**

- Sejam utilizados na **Industrialização de Produtos para EXPORTAÇÃO** **OU**,
- Em certos casos, para **VENDA no Mercado Interno** *sob Condições Específicas*.

Ex.: A BatTech adquire Ligas especiais sob o Recof para fabricar Robôs de Patrulha. A maior parte é exportada ao Oriente Médio, enquanto uma fração menor é vendida ao Exército Brasileiro. A Empresa recolhe os tributos apenas sobre a parcela comercializada internamente.

Saída Temporária com Retorno (Após Aperfeiçoamento no Exterior)

Quando **Bens Nacionais ou Nacionalizados SAEM Temporariamente do Brasil** para sofrerem **Transformação, Elaboração, Beneficiamento, Montagem, Conserto** ou **Reparo** no exterior e **RETORNAM** ao País

↳ ○ **IBS e a CBS incidem apenas sobre o VALOR AGREGADO NO EXTERIOR**

Transformação, Elaboração, Montagem ou Beneficiamento

IBS e CBS INCIDEM sobre a diferença entre:

- + ○ **Valor do IBS/CBS incidentes sobre o Produto Final** já transformado **no retorno ao Brasil** E
- ○ **Valor do IBS/CBS que incidiriam sobre os bens originais se estivesse sendo Importado do mesmo País de Origem** **ANTES DA MODIFICAÇÃO.**

Ex.: A BatTech envia um drone de R\$20 mil ao Japão para receber um sistema de Visão Noturna. Com a adição de Peças e Mão de Obra (R\$8 mil), o equipamento passa a valer R\$28 mil. No retorno, a cobrança recai sobre a diferença simulada de Importação. Supondo uma Alíquota de 25%:

↳ **Tributo do Drone transformado** (25% de R\$ 28 mil) = R\$7 mil

↳ **Tributo do Drone básico** (25% de R\$20 mil) = R\$5 mil

↳ **IBS/CBS a pagar (Diferença)** = R\$ 2 mil

Conserto, Reparo ou Restauração

IBS e CBS INCIDEM sobre:

- ○ **Valor dos bens e serviços empregados** no exterior.

Ex.: Um motor danificado da BatTech é enviado à Suécia para reparo. No retorno, paga-se IBS e CBS apenas sobre o Valor das Peças e da Mão de Obra aplicadas no serviço.

Outras Situações

○ **Regulamento poderá ESTABELECE** esse tratamento a **outras formas de Industrialização** no Exterior.

Modalidades Vedadas no Drawback

NÃO SE APLICAM ao IBS e à CBS as modalidades de **Isenção** e de **Restituição** do Regime Aduaneiro Especial de Drawback.

💡 O Exportador já recupera seus Créditos de IBS e CBS naturalmente pelas Regras Gerais. Assim, as modalidades de Isenção e Restituição tornaram-se desnecessárias. A lei manteve apenas a Suspensão para aliviar o Caixa da empresa antes do pagamento do tributo.

Regime Aduaneiro Especial Aplicável ao Setor de Petróleo e Gás (REPETRO)

O REPETRO é voltado às **atividades de Exploração, Desenvolvimento, Produção e Logística de Petróleo, Gás Natural e Hidrocarbonetos**.

Suspensão de IBS/CBS

Permite a **SUSPENSÃO** do IBS e da CBS conforme as seguintes **modalidades**:

Modalidades do Repetro

REPETRO -Temporário

Importação de bens com **PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA** no País, destinados às atividades de **Exploração, Desenvolvimento e Produção** de:

↳ **Petróleo, Gás Natural e Hidrocarbonetos Fluidos**.

Ex: A Shell traz uma Sonda de Perfuração Especializada da Noruega para perfurar um poço no Pré-sal por 2 anos. Como a Sonda voltará para a Noruega após o serviço, ela entra via Repetro-Temporário sem pagar IBS/CBS.

💡 A Petroleira traz Sonda que só vai usar por um tempo.



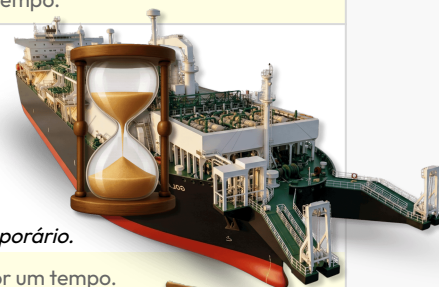
GNL -Temporário

Importação de bens com **PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA** no País, destinados às atividades de **Transporte, Movimentação, Transferência, Armazenamento e Regaseificação** de:

↳ **Gás Natural Liquefeito (GNL)**.

Ex: A Petrobras traz um Navio Regaseificador (FSRU) para ficar ancorado na Baía de Todos os Santos por 18 meses. Esse Navio transforma o Gás Líquido que vem nos navios em Gás pronto para as Usinas. O Navio entra via GNL-Temporário.

💡 A Petroleira traz Navio que recebe e prepara o gás por um tempo.



REPETRO -Permanente

Importação de bens com **PERMANÊNCIA DEFINITIVA** no País, destinados às atividades do **REPETRO-Temporário**.

Ex: A Petrobras importa definitivamente Árvores de Natal Molhadas (ANMs) [que são válvulas gigantes de controle] para instalar permanentemente no fundo do mar. Elas entram via Repetro-Permanente.

💡 A Petroleira traz o equipamento que vai ficar no mar de vez.



REPETRO -Industrialização

Importação ou **Aquisição no Mercado Interno** de **Matérias-Primas, Produtos Intermediários e Materiais de Embalagens**, para ser utilizados integralmente no processo produtivo de **Produto Final a ser fornecido a Empresa que o destine às atividades do REPETRO-Temporário**.

Ex: A WEG (Fábrica Brasileira) precisa de Chapas de Aço importadas e Fios de Cobre Nacionais para fabricar um Motor Gigante que será vendido para a Petrobras usar em uma Plataforma. A WEG compra esse Aço e Cobre via Repetro-Industrialização com Suspensão de IBS/CBS.

💡 A Fábrica compra as peças sem IBS/CBS para construir o Motor.



REPETRO -Nacional

A Aquisição de Produto Final a que se refere o **REPETRO-Industrialização**.

Ex: Seguindo o caso anterior: Quando a WEG finalmente entrega o Motor Gigante para a Petrobras, essa venda é feita via Repetro-Nacional. A Suspensão que a WEG teve lá atrás agora se confirma e vira Alíquota Zero, pois o motor chegou ao destino certo.

💡 A Fábrica entrega o motor pronto para a Petroleira.



REPETRO -Entrepasto

Importação ou **Aquisição no Mercado Interno de bens** para **Conversão ou Construção** de outros **Bens no Brasil**, **Contratada por Empresa sediada no Exterior**, cujo **produto final deverá ser destinado às atividades do REPETRO-Temporário**.

Ex: Uma empresa de Houston (EUA) contrata o Estaleiro Jurong (Espírito Santo) para converter um antigo Navio Petroleiro em uma Plataforma FPSO. O Estaleiro importa as Peças e compra Aço Nacional via Repetro-Entrepasto. O Navio reformado será usado pela Shell no Brasil.

💡 O Estaleiro brasileiro constrói ou reforma um Navio para o exterior.

Regime Aduaneiro Especial Aplicável ao Setor de Petróleo e Gás (Repetro)		
Tratamento Tributário, Regras Específicas e Condições		
REPETRO-Temporário	Suspensão do IBS e da CBS na Importação.	
GNL-Temporário		
REPETRO-Permanente	A Suspensão do IBS e da CBS sobre os Bens se converte em Alíquota Zero após 5 anos da data de registro da Declaração de Importação.	
	💡 Cumprido esse prazo, o benefício se consolida e Não há cobrança de IBS e CBS.	
	Fabricante Intermediário	Também se aplica a Suspensão do IBS e da CBS na Importação OU Aquisição Interna de bens por Empresa Fabricante Intermediária, desde que os bens sejam destinados à Industrialização de Produto Intermediário, que será utilizado por empresa do REPETRO-Industrialização .
	Vedação	A Suspensão do IBS e da CBS NÃO SE APLICA à Importação de Embarcações destinadas a: ✗ Navegação de Cabotagem. ✗ Navegação Interior de percurso nacional. ✗ Apoio portuário e apoio marítimo. ⚠️ Essas Embarcações devem seguir o Regime Comum, com tributação normal. 💡 Se Navios Estrangeiros tivessem Suspensão de IBS/CBS, o Mercado Nacional estaria em desvantagem. Por isso, a tributação é normal para navegação interna, protegendo a nossa Indústria Naval.
	Perda do Benefício	Se o Bem não for destinado corretamente às atividades previstas em até 3 anos da Data de registro da Declaração de Importação : ↳ O Contribuinte deverá RECOLHER os tributos suspensos, com Multa e Juros de Mora, desde o Fato Gerador.
REPETRO-Industrialização	A Suspensão do IBS e da CBS sobre os Insumos se converte em Alíquota Zero no fornecimento do produto final .	
	💡 O benefício se consolida com a entrega do bem final, sem exigência de tributos suspensos.	
REPETRO-Nacional	A Suspensão do IBS e da CBS se converte em Alíquota Zero na destinação do produto final .	
	💡 O benefício se consolida quando comprovado o uso final correto.	
	Perda do Benefício	Se o bem não for destinado corretamente às atividades previstas em até 3 anos da data de registro da Data de Aquisição : ↳ O Contribuinte deverá RECOLHER os tributos suspensos, com Multa de Mora e correção pela Taxa Selic, desde o Fato Gerador.
REPETRO-Entrepasto	Suspensão do IBS e da CBS na Importação ou Aquisição no Mercado Interno.	
Todas as Modalidades	As Suspensões previstas somente SE APLICAM a Fatos Geradores ocorridos até 31 de Dezembro de 2040. ↳ Após essa data, o Repetro deixa de ser aplicável, salvo alteração legislativa.	

Regimes de Bagagem e de Remessas Internacionais

São hipóteses de **ISENÇÃO** do IBS e da CBS na **importação de BENS MATERIAIS**

(NÃO VALE para **Serviços** nem a **Bens Intangíveis**), aplicadas a **situações Não Comerciais**, como:

- ✓ **Bagagens pessoais de Viajantes/Tripulantes.**
- ✓ **Pequenas remessas entre Pessoas Físicas.**

💡 O Brasil recebe milhões de passageiros em voos internacionais todos os anos. A **Isenção de IBS/CBS foca em garantir o fluxo do Turismo e evitar a tributação de itens de uso pessoal.** Com isso, libera-se a **Fiscalização Aduaneira** para concentrar esforços no que realmente importa: **Bens com destinação Comercial (Contrabando e Descaminho).**

Bagagens	A ISENÇÃO vale para a Importação de Bagagens Acompanhadas (trazidas pelo Viajante/Tripulante), <u>OU</u> Desacompanhadas (enviadas separadamente). Ex.: Daniel, viajante, e Marcos, piloto (tripulante), retornam da França trazendo roupas e itens pessoais. Na importação dessas bagagens, há Isenção de IBS e CBS.
Remessas Internacionais	A Importação de Remessas Internacionais estará ISENTA de IBS e CBS somente se os 3 requisitos abaixo forem cumpridos: • Isenção do Imposto de Importação (II). • Remetente E Destinatário sejam Pessoas Físicas. • SEM Intermediação por Plataforma Digital. Ex.: Shopee, Amazon, AliExpress, etc. Ex. 1: Olívia, que mora no Brasil, recebe um presente enviado por sua amiga Carol, que vive em Portugal. A remessa é enviada pelos Correios, sem uso de site ou aplicativo, e está dentro da cota de isenção do Imposto de Importação. Nesse caso, não há cobrança de IBS nem CBS. Ex. 2: Edson compra um smartwatch em um site de loja Chinesa. Mesmo sendo pessoa física, a operação é intermediada por Plataforma Digital. Nesse caso, NÃO há Isenção de IBS nem CBS.



Remessas Internacionais: Regras para Tributação

💡 O **Comércio Eletrônico Transfronteiriço transformou o consumo.** Em 2025, os brasileiros movimentaram R\$18,6 bilhões em compras de pequeno valor, resultando na entrada de 165 milhões de pacotes (Fonte: [Receita Federal / G1](#)).

Diante desse volume, a LC nº 214/2025 modernizou o Sistema para evitar evasão fiscal e garantir isonomia com o varejo nacional.

O modelo é simples: **alguém será Responsável pelo pagamento do IBS e da CBS.**

Fornecedor Estrangeiro	Na Remessa Internacional <u>em que seja aplicado o Regime de Tributação Simplificada</u>, sempre que vender diretamente ao Consumidor Brasileiro: • Deve se inscrever no Regime do IBS e da CBS, mesmo residindo no Exterior. • É considerado Responsável Solidário pelo recolhimento dos tributos. Ex.: A loja TechGlobal (EUA) vende um Monitor Portátil para Filipe (Brasil). Por ser Responsável Solidária, a obrigação do IBS/CBS é conjunta. A loja tem o dever de recolher o tributo na origem. Caso ela não o faça, a Receita poderá exigir o pagamento integral de qualquer uma das partes (da Loja Americana ou de Filipe) para liberar a mercadoria.
Plataforma Digital	Se houver Intermediação por Site, Aplicativo ou Marketplace: ↳ A Plataforma é Responsável pelo pagamento do IBS e da CBS, mesmo residindo no Exterior. Ex.: Cleide compra um perfume importado pelo AliExpress (Plataforma Digital). Como a Importação foi realizada por intermédio do site, a própria Plataforma (AliExpress) atrai para si a Responsabilidade legal de recolher e pagar os tributos da operação. 💡 Não pode alegar que é “apenas Intermediadora”
Destinatário no Brasil	O Consumidor Final (Destinatário da Remessa) será Responsável Solidário quando: • O Fornecedor Estrangeiro NÃO ESTIVER inscrito OU • NENHUMA das partes (Fornecedor ou Plataforma) recolher o IBS/CBS. Ex.: Daniel recebe em casa um smartwatch comprado da loja asiática TechAsia por meio do site FastBuy. Se o fornecedor (TechAsia) e a plataforma (FastBuy) não recolherem o IBS e a CBS, Daniel será responsabilizado como destinatário da remessa e deverá arcar com os tributos. 💡 Mesmo que o Destinatário não seja o Importador formal, ele responde Solidariamente.

💡 REGRA PRÁTICA

- Teve Plataforma? A Plataforma é a Responsável por pagar** ✓
- Venda Direta** (sem Plataforma)? → O **Fornecedor** é o Responsável Solidário ✓
- ✗ Se **Ninguém pagar** → o **Destinatário Brasileiro** paga ✓



Fornecimento de Combustível para Aeronave em Tráfego Internacional



O Fornecimento de **COMBUSTÍVEL** ou **LUBRIFICANTE** a Aeronaves em Tráfego Internacional com destino ao **EXTERIOR** é **EQUIPARADO À EXPORTAÇÃO** para fins tributários.

💡 Assim como já estudamos em outras regras, aplica-se aqui o princípio da Não Exportação de Tributos, segundo o qual **nenhum imposto sobre o consumo deve onerar bens ou insumos destinados ao exterior**. Isso evita a tributação de insumos essenciais para operações internacionais, **estimulando a Competitividade Logística e alinhamento com as Práticas Comerciais Globais**.

Condições para a Equiparação

Para que a equiparação à exportação seja válida, o **Abastecimento deve ocorrer exclusivamente:**

- Em **Zona Primária Alfandegada**, **OU**
- Em **Área de Porto organizado alfandegado**.

⚠️ **Fora desses locais, a operação não é considerada Exportação e PODE SER TRIBUTADA.**

Ex. 1: Um Avião com destino a Lisboa é abastecido no terminal internacional do Aeroporto de Guarulhos, dentro da Zona Primária Alfandegada. O fornecimento é equiparado à Exportação e não sofre incidência de IBS e CBS.

Ex. 2: Uma Aeronave com voo internacional é abastecida em um hangar privado FORA da Área Alfandegada do Aeroporto. A operação **NÃO** é equiparada à Exportação e poderá ser tributada normalmente.

💡 **Cuidado para não confundir!**

Se a questão falar em **abastecimento de Aeronaves em PORTO Organizado Alfandegado**, a afirmativa está **CORRETA**. Não marque a alternativa como errada por achar que Porto é exclusividade de Navio!

Disposições Finais dos Regimes Aduaneiros Especiais

Aplicação dos Regimes para a Saída do País

Em regra, os Regimes Aduaneiros Especiais suspendem o IBS e a CBS na Importação (Entrada). Contudo, o **Regulamento PODERÁ PREVER hipóteses de aplicação dos Regimes abaixo** para **Bens Materiais com destino ao EXTERIOR (inclusive em casos de Saída Temporária):**

- **Trânsito Aduaneiro** (Art. 84)
- **Depósito / Entrepósito Aduaneiro** (Art. 85)
- **Lojas Francas / Free Shops** (Art. 88)
- **Aperfeiçoamento / Drawback / Recof** (Art. 90)

Ex.: A BatTech fabrica um lote de Drones de Monitoramento no Brasil e decide armazená-los temporariamente em um Entrepósito Aduaneiro até fechar a venda para um cliente na Europa. Graças à nova regra, o benefício do Entrepósito (que costuma ser usado para importações), se previsto em Regulamento, poderá se aplicar a esses bens com destino ao Exterior, garantindo a Suspensão do IBS e da CBS durante toda essa etapa logística de saída.

💡 A ideia é destravar a Logística Internacional em ambas as pontas. A lei dá flexibilidade ao Governo para garantir a **Suspensão de IBS/CBS não apenas quando o produto Entra no Brasil, mas também para simplificar e baratear a sua SAÍDA** (seja Definitiva ou Temporária).

Extinção do Regime por Destruição do Bem

A **Suspensão** do IBS e da CBS se converte em **Alíquota Zero** (ou seja, o IBS/CBS não é cobrado) **caso o Bem Material admitido no Regime Especial seja DESTRUÍDO**.

↳ Para que a destruição gere a Alíquota Zero e extinga o Regime, **ela deve cumprir 2 requisitos (Cumulativos):**

1. Ocorrer sob **Controle Aduaneiro** (com acompanhamento/autorização da Receita Federal).
2. Ocorrer **Às expensas do interessado** (o dono da mercadoria é quem paga os custos do processo de destruição).

Ex.: A BatTech importou Baterias com IBS/CBS Suspensos, mas o lote estragou. A própria empresa pagou pela Incineração sob acompanhamento da Receita Federal. Como a destruição ocorreu sob Controle Aduaneiro e às expensas do interessado, a suspensão vira Alíquota Zero (IBS/CBS extinto).

💡 Bem destruído + Fiscal acompanhando + Dono pagando a conta da Destruição = **Alíquota Zero**

SEÇÃO 2:

Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs)

As Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) são verdadeiros polos de competitividade e Pilares da Expansão Industrial do País. O impacto do setor é gigantesco: atualmente, o Brasil conta com 13 ZPEs criadas e 4 ativas. Com 5 Empresas já em operação, há um horizonte de 30 novos projetos aprovados que projetam R\$637 bilhões em novos investimentos (Fonte: MDIC/2026). A ZPE do Pecém, no Ceará, é a materialização prática dessa política, sendo a base estrutural para atrair complexos de Hidrogênio Verde, uma fonte de energia limpa e renovável considerada o "combustível do futuro" para a Transição Energética Global (Fonte: ZPEceara). A lógica da Reforma Tributária para essas áreas foi muito clara: para o país competir de igual para igual no Mercado Global, o tributo não pode ser Exportado junto com o produto. *Esse Regime garante que a produção voltada ao Exterior nasça livre de IBS e CBS, evitando que o Brasil perca espaço para concorrentes estrangeiros em razão de custos tributários internos.*

- Primeiramente, definiremos o Conceito e Finalidade das **ZPEs**, compreendendo que elas são *Distritos Industriais destinados à instalação de Empresas voltadas para o Exterior, com o objetivo de reduzir Desequilíbrios Regionais e fortalecer o Balanço de Pagamentos.*
- Em seguida, analisaremos as **Regras de Suspensão Tributária**, focando na aquisição de Bens, Serviços e Insumos (Nacionais ou Importados) realizados por Empresas Autorizadas a operar nessas Zonas, *que usufruem de um ambiente de Tributação Zero enquanto o foco for a Exportação.*
- Por fim, estudaremos a **Venda para o Mercado Interno**, verificando as consequências tributárias imediatas quando o produto 'entra' no território nacional, garantindo a isonomia com as empresas que produzem fora da ZPE.

TABELAS DA SEÇÃO

- ♦ Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs)
- ♦ Bens de Capital
- ♦ Matérias-primas, Produtos Intermediários e Embalagens
- ♦ Venda ao Mercado Interno ⚠
- ♦ Transações Entre Empresas da ZPE



- ☐ Dominar a **Mecânica da Suspensão**: Compreender que o IBS e a CBS ficam Suspensos na Importação e na Aquisição no Mercado Interno de Máquinas, Equipamentos, Matérias-primas e Serviços destinados à Empresa Autorizada a operar na ZPE.
- ☐ Identificar o **Gatilho da Desoneração**: Fixar que a Suspensão dos tributos se converte definitivamente em **Alíquota Zero** no momento em que os bens produzidos na ZPE são efetivamente Exportados para o Exterior.
- ☐ Diferenciar a **Tributação no Mercado Interno**: Saber que, caso a Empresa venda sua produção para o Mercado Brasileiro, a **venda será tributada normalmente**, e os Tributos que estavam Suspensos sobre os insumos utilizados deverão ser recolhidos com Acréscimos Legais.
- ☐ Reconhecer a **Responsabilidade Tributária**: Memorizar que, caso os bens não sejam Exportados, a Empresa responde pelos Tributos Suspensos na condição de **Contribuinte** (quando o insumo foi importado) ou na condição de **Responsável** (quando o insumo foi adquirido no Brasil).

Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs)

O que são ZPEs?

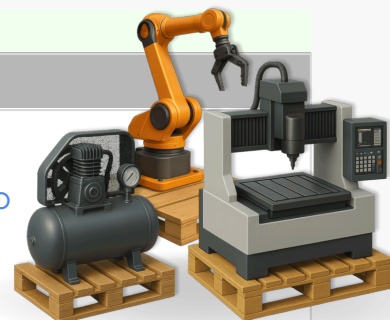
As ZPEs são **Áreas de Livre Comércio com o Exterior**, voltadas à instalação de Empresas Exportadoras, com **tratamento especial** nos âmbitos Tributário, Cambial e Administrativo, para estimular a Competitividade Internacional.

Ex.: A ZPE de Pecém, localizada no Ceará, abriga indústrias voltadas à Exportação de aço, cimento e energia, operando com incentivos fiscais e estrutura logística integrada ao Porto do Pecém (Fonte: ZPEceara).



Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)

Bens de Capital



Suspensão de IBS/CBS

As **Importações** ou as **Aquisições no Mercado Interno** realizadas por Empresa Autorizada a operar em ZPEs de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos [sejam NOVOS ou USADOS] serão efetuadas com **SUSPENSÃO** do pagamento do IBS e da CBS, desde que sejam:

1. **Necessários às atividades** da Empresa Autorizada a operar em ZPEs, E
2. **Incorporados ao Ativo Imobilizado** dessa Empresa.

Ex. 1: A empresa ZPELog, fabricante de peças automotivas, importa Máquinas a Laser da China (para o corte de chapas de metal) e adquire no Mercado Interno Braços Articulados Robóticos (para a linha de solda e montagem). Como todos são equipamentos novos, necessários à produção e foram incorporados ao seu Ativo Imobilizado, a empresa compra tudo com Suspensão do IBS e da CBS.

💡 Ao Suspender o IBS/CBS sobre o Maquinário, o Brasil atrai Empresas para as ZPEs e torna a nossa produção mais barata e competitiva no Mercado Global. A exigência de incorporar a Máquina ao Ativo Imobilizado visa garantir que o equipamento será usado exclusivamente como ferramenta de produção dentro da ZPE, impedindo que a Empresa compre máquinas sem IBS/CBS apenas para atuar como Revendedora no Mercado Interno.

Bens Usados

Se forem **Bens Usados**, a suspensão **só se aplica quando**:

1. **Integrarem um Conjunto Industrial** que será **utilizado na Integralização do Capital Social da Empresa na ZPE**.

💡 A medida busca evitar a entrada indiscriminada de maquinário obsoleto no país. Por isso, o benefício para bens usados só se justifica quando representa a instalação de uma **Estrutura Produtiva Completa** (Conjunto Industrial) como **Forma de Investimento** (Capital) na Empresa.

Ex. 2: Os sócios da ZPELog decidem expandir a Fábrica. Em vez de colocar dinheiro na empresa, eles "Integralizam o Capital" trazendo da Alemanha uma linha de Montagem Inteira (já usada). Como essas Máquinas formam um Conjunto Industrial completo para formar o Capital da Empresa, a ZPELog também ganha a Suspensão sobre esses bens usados.

Conversão em Alíquota Zero

A Suspensão do IBS/CBS SE CONVERTE AUTOMATICAMENTE em **Alíquota Zero** quando:

1. Decorridos **2 anos** da data do **Fato Gerador** (Importação ou Aquisição no Mercado Interno), E
2. **NÃO HOUVER** Infração às Condições Legais.

Ex. 3: Passados 2 anos desde as compras, a ZPELog manteve as máquinas no seu Ativo Imobilizado, produzindo suas autopeças normalmente para Exportação. A Suspensão se converte automaticamente em Alíquota Zero. O IBS/CBS é extinto de vez, sem que a empresa precise pagar nada.

Perda do Benefício

A Empresa **PERDE O DIREITO À SUSPENSÃO**:

- ✗ Se **USAR** os bens **fora das finalidades previstas** (ou seja, se não forem incorporados ao ativo imobilizado ou não forem necessários às atividades), **OU**
- ✗ Se **REVENDER** os bens **antes da conversão da Suspensão em Alíquota Zero** (antes do prazo de 2 anos).

Consequências

Recolhimento do IBS/CBS Suspensos + Multa e juros de mora.

↳ Calculados a partir da **data do Fato Gerador**.

Responsabilidade

A Empresa Autorizada a operar em ZPEs **responderá como**:

- **Contribuinte** → se for operação de **Importação**.
- **Responsável** → se for **Aquisição no Mercado Interno**.

Cobrança de Ofício

Se a Empresa **não efetuar o pagamento do IBS/CBS**, o Fisco poderá realizar a cobrança mediante **Procedimento de Ofício**.

↳ Os valores exigidos serão **corrigidos pela Taxa Selic**, além das **penalidades aplicáveis**.

Ex. 4: Imagine um cenário diferente: com apenas 1 ano de uso, a ZPELog decide revender a Máquina a Laser (Importada) e o Braço Robótico (comprado no Mercado Interno). Como quebrou a regra dos 2 anos, ela perde o benefício e tem que recolher os tributos com multa e juros. → Ela pagará como Contribuinte o IBS/CBS da Máquina importada, e como Responsável o imposto do Braço Robótico (já que o Fornecedor brasileiro não cobrou o tributo confiando no benefício da ZPE).

Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)

Matérias-primas, Produtos Intermediários e Embalagens

Suspensão de IBS/CBS

As **Importações** ou as **Aquisições no Mercado Interno** por **Empresa Autorizada a operar em ZPEs** de **Matérias-primas, Produtos Intermediários e Materiais de Embalagem** serão efetuadas com **SUSPENSÃO** do pagamento do IBS e da CBS.

Os insumos devem ser:

1. Utilizados integralmente no **Processo Produtivo**, E
2. Vinculados à:
 - ↳ **Produção de BENS Exportados** OU
 - ↳ **Prestação de SERVIÇOS exclusivamente ao Exterior**.

Suspensão NÃO SE APLICA a insumos usados para produtos ou serviços voltados ao Mercado Interno.

⚠ A venda para o Mercado Interno é permitida, **mas exige o pagamento retroativo dos tributos que haviam sido suspensos** (Regras na tabela abaixo).



Conversão em Alíquota Zero

A **Suspensão do IBS/CBS SE CONVERTE AUTOMATICAMENTE em Alíquota Zero quando:**

1. O **Produto Final** for efetivamente **Exportado**, OU
2. O **Serviço** for **prestado exclusivamente ao Exterior**.

Energia Renovável

A **Energia Elétrica proveniente de Fontes Renováveis de geração**

utilizada por **Empresa Autorizada a operar em ZPEs** é **CONSIDERADA Matéria-prima**.

Ex.: A empresa **Hera Cosméticos**, localizada em uma ZPE, adquire internamente **Embalagens Plásticas** e importa **Resinas Vegetais** para fabricar **Cosméticos naturais** destinados exclusivamente à Europa. Além disso, utiliza **Energia Solar** gerada localmente em sua produção. Como todos os Insumos são usados integralmente e o destino é a exportação, o IBS e a CBS são Suspensos e, após a exportação, convertidos em **Alíquota Zero**.

⚠ **Energia de fontes Não Renováveis** (Ex: Gerador a Diesel) **NÃO tem o benefício!**

Prestadoras de Serviços

A Energia Elétrica proveniente de Fontes Renováveis **consumida por Empresas Prestadoras de Serviços instaladas na ZPE** recebe o **MESMO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO** garantido às **Matérias-primas, Produtos Intermediários e Materiais de embalagem**.

Ex.: A **Bat Tech Software**, instalada em uma ZPE, desenvolve **Sistemas de Segurança** e presta **Suporte Técnico** exclusivamente para clientes no Exterior. Toda a **Energia Solar** (fonte renovável) que abastece seus Servidores é tratada pela lei como um "insumo", garantindo a suspensão dos tributos sobre esse consumo.

💡 Como Empresas de Serviços não consomem insumos físicos, a lei inovou ao tratar a energia elétrica renovável como a sua principal matéria-prima. **Isso garante a Suspensão de IBS/CBS e estimula a Exportação de Serviços Sustentáveis.**



Venda ao Mercado Interno

Embora a regra das ZPEs seja a produção voltada exclusivamente à Exportação, a legislação **PERMITE a Venda ao Mercado Interno**, desde que:

1. A empresa **PAGUE todos os Tributos Suspensos nas Etapas Anteriores**, E
2. **RECOLHA os Tributos normalmente incidentes sobre a Venda Interna**.



Tributos a Serem Recolhidos na Venda Interna

IBS e CBS Suspensos sobre Importações

Se os Bens ou Insumos foram **Importados com Suspensão**, a **Empresa deverá recolher:**

- **IBS e CBS Suspensos.**
- **Multa de Mora** (0,33%/dia).
- **Juros de Mora** (Taxa Selic + 1% no mês da quitação).

Calculados a partir da **Data de Ocorrência dos respectivos FGs**

⚠ **Empresa atua na condição de CONTRIBUINTE.**

IBS e CBS Suspensos sobre Aquisições Internas

Se os Bens ou Insumos foram **Adquiridos no Mercado Interno com Suspensão**, a **Empresa deverá recolher:**

- **IBS e CBS Suspensos.**
- **Multa de Mora** (0,33%/dia).
- **Juros de Mora** (Taxa Selic + 1% no mês da quitação).

Calculados a partir da **Data de Ocorrência dos respectivos FGs**

⚠ **Empresa atua na condição de RESPONSÁVEL.**

IBS e CBS sobre a Venda

Além dos tributos suspensos, a empresa deverá pagar o **IBS e a CBS normalmente incidentes sobre a VENDA ao MERCADO INTERNO**.

Ex.: A empresa **Hera Cosméticos** (autorizada a operar em ZPE) importa **Resinas e Embalagens** com Suspensão de IBS/CBS. Após fabricar os produtos, decide vender parte da produção para loja na Bahia. Com isso, é obrigada a recolher os tributos Suspensos (da importação e das compras internas) + multa + correção pela Selic, e ainda pagar o IBS e a CBS incidentes sobre a própria venda dos Cosméticos no Brasil.

Efeito Prático:

Ao vender internamente, a empresa **PERDE o Benefício Fiscal da Suspensão**, e a operação **gera Carga Tributária Completa** (Entrada + Saída).



Transações Entre Empresas da ZPE

Suspensão de IBS/CBS	Aplica-se o Regime de SUSPENSÃO do IBS e da CBS também nas operações realizadas entre Empresas situadas em ZPE, INCLUSIVE: • Máquinas, Equipamentos e Instrumentos. (Art. 99) • Matérias-primas, Produtos Intermediários e Embalagens. (Art. 100) <i>Ex.: A empresa Wayne Indústrias Metálicas, situada em uma ZPE no Ceará, adquire de outra empresa da mesma ZPE um Conjunto de Máquinas para automatizar sua linha de montagem. Não há incidência imediata de IBS e CBS nessa operação, pois se trata de transação entre empresas da ZPE.</i> 💡 Isso evita a tributação na cadeia interna da ZPE, favorecendo a Atividade Industrial Exportadora. <i>Os tributos só serão cobrados se houver Venda ao Mercado Interno.</i>
Alíquota Zero	As Alíquotas do IBS e da CBS são REDUZIDAS A ZERO nos Serviços de Transporte de bens: • ATÉ a ZPE: Quando se transportam Bens de Capital ou Insumos (arts. 99 e 100). <i>Ex.: A transportadora Pinguim Cargas realiza o frete de peças industriais compradas no Sul do país até a ZPE de Suape (PE), onde uma empresa irá utilizá-las na fabricação de turbinas. O serviço de transporte tem Alíquota Zero de IBS e CBS.</i> • A PARTIR da ZPE: Quando se transportam Bens Exportados ao exterior. <i>Ex.: A empresa Bat Motores, instalada na ZPE de Ilhéus (BA), exporta motores elétricos para a Alemanha. O transporte dos produtos até o porto é feito por empresa terceirizada e também goza de Alíquota Zero de IBS e CBS, pois está vinculado à exportação.</i>
Legislação Aduaneira	Todo o regime da ZPE deve seguir a disciplina prevista na Legislação Aduaneira Federal, garantindo controle e rastreabilidade.

SEÇÃO 3:

Regimes dos Bens de Capital

O Desenvolvimento Nacional passa obrigatoriamente pela renovação da sua base física. O desafio logístico e estrutural do país é colossal: a previsão é que o Brasil alcance o marco histórico de R\$300 bilhões investidos em infraestrutura em 2026, montante que ainda está abaixo dos R\$500 bilhões anuais necessários para o pleno desenvolvimento do setor (Fonte: [Exame/Abdib](#)). Somado a isso, a pressão sobre a nossa Logística não para de crescer: os Portos Brasileiros acabam de bater um novo recorde histórico, movimentando 1,4 bilhão de toneladas em 2025 (Fonte: [Antaq/MPor](#)). Tributar pesadamente o Maquinário necessário para construir Usinas, modernizar Terminais ou sustentar essa Malha Produtiva inviabilizaria o crescimento e faria o "Custo-Brasil" explodir. *Por isso, a Reforma Tributária consolidou um conjunto de Regimes e regras voltados a desonerar a Compra e a Importação de Bens de Capital, garantindo que o IBS e a CBS não sejam um obstáculo para a Modernização da Indústria, Logística e Infraestrutura Nacional.*

- Primeiramente, analisaremos o **REPORTO** (Portos e Malha Viária) e o **REIDI** (Grandes Obras e Energia). *Ambos garantem Suspensão e posterior conversão em Alíquota Zero na compra de máquinas e materiais de construção.*
- Em seguida, estudaremos o **RENAVAL**, *criado sob medida para desonerar Insumos e Equipamentos destinados à Construção e ao Reparo de Embarcações nos Estaleiros brasileiros.*
- Por fim, veremos a regra geral da **Desoneração de Bens de Capital**: *o Ato Conjunto que garante Suspensão para o parque industrial, e a Alíquota Zero específica para o maquinário de Produtores Rurais e Caminhoneiros Autônomos.*

TABELAS DA SEÇÃO

- ♦ Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO) ⚠
 - Outras Regras Relativas ao REPORTO
- ♦ Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) ⚠
- ♦ Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (REHIDRO) ⚠
- ♦ Regime Tributário para Incentivo à Atividade Naval (RENAVAL) ⚠
- ♦ Desoneração da Aquisição de Bens de Capital ⚠
 - Alíquota Zero na Venda de Bens de Capital a Não Contribuintes



- ☐ **Diferenciar os Regimes Setoriais:** *Identificar os alvos do REPORTO (Portos), REIDI (Infraestrutura/Energia) e RENAVAL (Indústria Naval).*
- ☐ **Dominar a Conversão da Suspensão:** *Fixar que o tributo suspenso na compra só vira Alíquota Zero definitiva após a efetiva incorporação ao Ativo Imobilizado.*
- ☐ **Compreender a Vedação ao Crédito:** *Lembrar que não há benefício duplo. Se a compra da Máquina teve Suspensão de IBS/CBS, a apropriação de Créditos é proibida.*
- ☐ **Aplicar a Regra a Não Contribuintes:** *Entender a Alíquota Zero para Tratores (Produtor Rural) e caminhões (Transportador Autônomo) como compensação pela impossibilidade de tomarem Crédito.*
- ☐ **Identificar a Regra de Concessões:** *Memorizar que Concessionárias de Serviços Públicos mantêm os benefícios mesmo se contabilizarem o bem como Ativo Intangível (Direito de Exploração), e não como Imobilizado físico.*

Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto)

O que é o Reporto?	É um Regime Tributário Especial que SUSPENDE o pagamento do IBS/CBS, com posterior Conversão em ALÍQUOTA ZERO, visando estimular investimentos em Infraestrutura Portuária e Ferroviária. Ex.: A Brasil Terminal Portuário (BTP), localizada no Porto de Santos (SP), utilizou o REPORTO para adquirir Guindastes Portuários e Equipamentos de Movimentação de Contêineres, com Suspensão do IBS e da CBS, visando modernizar suas operações e aumentar a eficiência logística no terminal.
Suspensão de IBS/CBS	As Importações ou as Aquisições no Mercado Interno, pelos Beneficiários do REPORTO, de Máquinas, Equipamentos, Peças de Reposição e Outros bens [sejam NOVOS ou USADOS] serão efetuadas com SUSPENSÃO do pagamento do IBS e da CBS, desde que: Sejam INCORPORADOS ao Ativo Imobilizado da Empresa Autorizada, para Utilização Exclusiva na execução de Serviços Listados Abaixo.
Conversão em Alíquota Zero	Após 5 anos do Fato Gerador (Importação ou Aquisição Interna), a Suspensão SE CONVERTE AUTOMATICAMENTE em Alíquota Zero. ↳ Contados da Data de Registro da Declaração de Importação (DI).
Atividades Abrangidas pelo REPORTO	
Carga, Descarga, Armazenagem e Movimentação	Inclui operações em portos e também em Recintos Alfandegados de Zona Secundária. Ex.: <i>Instalação de Guindastes portuários para descarregar contêineres de navios cargueiros.</i>
Sistemas Suplementares de Apoio Operacional	Equipamentos e tecnologias de suporte às operações logísticas, como guindastes, empilhadeiras e sistemas automatizados. Ex.: <i>Aquisição de Empilhadeiras elétricas para movimentar contêineres no terminal.</i>
Proteção Ambiental	Controle e mitigação de Impactos Ambientais Portuários, como sistemas de contenção de resíduos, estações de tratamento e monitoramento ambiental. Ex.: <i>Instalação de Estação de Tratamento de Efluentes no Porto.</i>
Segurança e Monitoramento	Sistemas de Vigilância, rastreamento de Cargas, controle de acesso e fluxos operacionais, visando à segurança física e patrimonial. Ex.: <i>Implantação de Câmeras de Segurança e Leitores Biométricos nos acessos ao Porto.</i>
Dragagens	Equipamentos destinados à Manutenção e ampliação da profundidade de <i>Canais de Navegação, Bacias de Evolução e Áreas de Atracação</i>. Ex.: <i>Compra de Escavadeiras Flutuantes para dragar canais de acesso ao porto.</i>
Treinamento de Trabalhadores	Implantação de Centros de Formação Profissional e Aquisição de Equipamentos voltados à <i>Capacitação Técnica de Trabalhadores do Setor Portuário e Ferroviário</i>. Ex.: <i>Montagem de um Simulador de operação de Guindaste para capacitar operadores portuários.</i>
💡 Observe que as atividades acima NÃO SE LIMITAM apenas a pegar e soltar Contêineres (Movimentação de Carga). O legislador foi inteligente ao abraçar todo o ecossistema necessário para um Porto ou Ferrovia moderna funcionar. Por isso, o benefício fiscal abrange desde a Segurança Física (Câmeras) e Proteção Ambiental (Tratamento de Resíduos), até o Treinamento Humano (simuladores). O objetivo não é só comprar Guindaste, mas criar um Complexo Logístico eficiente, seguro e sustentável por completo.	
Bens Ferroviários	Além das Máquinas, Equipamentos e Peças usados em operações portuárias, o REPORTO também ABRANGE bens Utilizados na execução de Serviços de Transporte de Mercadorias em Ferrovia. ↳ Incluem-se equipamentos e veículos ferroviários classificados nas seguintes posições da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM): - Locomotivas movidas por eletricidade ou outras fontes de energia. (86.01) - Outras locomotivas e veículos de tração ferroviária. (86.02) - Vagões de carga. (86.06) - Trilhos e demais elementos fixos das vias férreas (como dormentes metálicos e cruzamentos). (73.02) Ex.: <i>Uma Concessionária Ferroviária que adquire novos Vagões de Carga e Trilhos Metálicos para ampliação de sua malha poderá utilizar o REPORTO.</i>



Outras Regras Relativas ao REPORTO

Transferência ANTES de 5 anos

Se o Bem for **Transferido ANTES de completar o prazo de 5 anos** (contados da ocorrência dos FGs), **EXIGE-SE**:

- Autorização Prévia do CGIBS + RFB** E
- Recolhimento dos tributos (IBS/CBS) suspensos**, com **Multa (0,33%/dia)** e **Juros de Mora (Taxa Selic + 1% no mês da quitação)**.

↳ Calculados a partir da **Data de Ocorrência dos respectivos Fatos Geradores**.

Ex.: A Pinguim Logística comprou uma Empilhadeira pelo REPORTO. Após 3 anos, vendeu a Máquina para uma rede de Supermercados. Como quebrou a trava de 5 anos e o Supermercado não tem o benefício, a Pinguim terá que recolher o IBS e a CBS suspensos + multa + juros de mora.

💡 Essa regra existe para **evitar o desvio de finalidade**. Se a Empresa comprou a Máquina sem IBS/CBS dizendo que ia usar no Porto, mas vendeu para o Mercado Interno comum antes do prazo, ela quebrou a regra e os **tributos devem retornar aos cofres públicos**.

Transferência para outro Beneficiário do REPORTO

Se a **Transferência for para outro Beneficiário do REPORTO**, **PODE MANTER a Suspensão, DESDE QUE**:

- Tenha **Autorização Prévia do CGIBS + RFB** E
- O **ADQUIRENTE assuma a Responsabilidade pelo IBS e pela CBS com pagamento suspenso**.

Ex.: A Falcone Terminais (Beneficiária) comprou um Guindaste e, com 2 anos de uso, decide vendê-lo para a Lex Portos (que também tem o Reporto). Com autorização da Receita, a Lex Portos compra a máquina e "herda" a responsabilidade pelos 3 anos restantes da Suspensão.

A Máquina continuará servindo ao propósito da lei (Infraestrutura Portuária/Ferroviária).

Como ela só mudou de mãos dentro do mesmo regime de incentivo, ninguém precisa pagar IBS/CBS.

Lista de Bens Beneficiados

Os Bens contemplados (**Máquinas, Equipamentos, Peças de Reposição e Outros**) serão **DEFINIDOS** em **Regulamento**, com base nas finalidades do Reporto.

💡 A tecnologia de Portos e Ferrovias avança muito rápido. Deixar a lista de Máquinas em um Regulamento **permite que o Governo ATUALIZE AS TECNOLOGIAS permitidas sem precisar passar por todo o processo demorado de criar uma nova Lei no Congresso**.

Peças de Reposição

Só serão admitidas se tiverem **Valor IGUAL ou SUPERIOR a 20% do Valor da Máquina/Equipamento a que se destinam**, segundo a **Declaração de Importação ou Nota Fiscal**.

💡 A regra impede que a Empresa use o benefício do REPORTO **para não pagar IBS/CBS na compra de itens comuns e de baixo valor**, como Parafusos, Óleos Lubrificantes ou Pneus Comuns.

Adesão e simples Nacional

Prazo Final para Adesão

Os Beneficiários do Reporto poderão efetuar **Importações e Aquisições no Mercado Interno** amparadas pelo Regime **ATÉ 31 de Dezembro de 2028**.

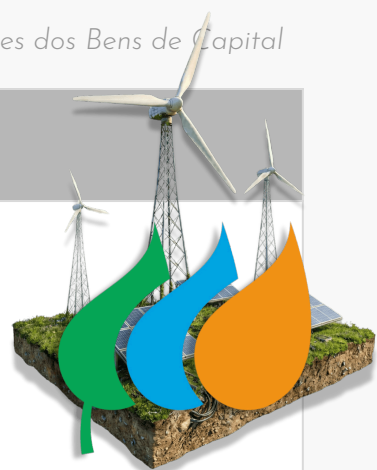
💡 O REPORTO não é um benefício eterno. Ele é um incentivo fiscal temporário criado para gerar um "choque" de Modernização e acelerar os investimentos na Infraestrutura Logística do Brasil.

PJ no Simples Nacional

As **Pessoas Jurídicas optantes pelo Simples Nacional NÃO PODERÃO aderir ao REPORTO**.

O Simples Nacional já é um regime tributário unificado e favorecido para Micro e Pequenas Empresas. **A legislação tributária geralmente proíbe a sobreposição de benefícios**, ou seja, acumular as vantagens do Simples com regimes especiais de grande porte como o REPORTO.

Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI)



O que é o REIDI?	O REIDI é um Regime que concede Suspensão do pagamento do IBS e da CBS, com posterior CONVERSÃO em Alíquota Zero, voltado à implantação, ampliação, modernização ou recuperação de obras de Infraestrutura, com foco em Setores essenciais como Transporte, Energia, Telecomunicações e Saneamento. <i>Ex.: A Neoenergia, uma das maiores empresas do setor elétrico no Brasil, utilizou o REIDI na construção do Parque Eólico Oitis, que abrange os estados da Bahia e do Piauí. O benefício permitiu à empresa importar equipamentos (como aerogeradores) e contratar serviços essenciais para o projeto com Suspensão de PIS e COFINS, reduzindo os custos da obra e viabilizando a expansão da geração de energia limpa no país. (Fonte: Agrimidia)</i> ↳ Com a nova legislação, essa mesma mecânica de suspensão passa a ser aplicada integralmente ao IBS e à CBS.
Suspensão de IBS/CBS	As Importações OU as Aquisições no Mercado Interno, realizadas diretamente pelos Beneficiários do REIDI, de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos [EXCLUSIVAMENTE NOVOS], e de Materiais de Construção serão efetuadas com SUSPENSÃO do pagamento do IBS e da CBS, desde que: ↳ Sejam INCORPORADOS OU UTILIZADOS em Obras de Infraestrutura destinadas ao Ativo Imobilizado. 💡 Por que só "Novos"? O REIDI quer estimular a Modernização e a Indústria Nacional/Global. Permitir o uso do benefício para comprar maquinário velho/obsoleto iria contra o objetivo de "Desenvolvimento" da Infraestrutura.
Conversão em Alíquota Zero	A Suspensão SE CONVERTE AUTOMATICAMENTE em Alíquota Zero APÓS a Utilização ou Incorporação do Bem, Material de Construção ou Serviço na Obra de Infraestrutura.
Perda do Benefício	Se os itens NÃO forem incorporados à Obra, o Beneficiário do Reidi DEVE: ↳ Recolher os tributos (IBS/CBS) suspensos + Multa (0,33%/dia) + Juros de Mora (Taxa Selic + 1% no mês da quitação), <i>Calculados a partir da Data de Ocorrência dos respectivos Fatos Geradores</i>. ⚠ Quando se tratar de Importação de Bens Materiais → O beneficiário atua na condição de CONTRIBUINTE. Na Aquisição Interna de Bens, Serviços ou Locações → O beneficiário atua na condição de RESPONSÁVEL.

Operações Abrangidas pelo REIDI

Importação de Serviços	Contratação de Serviços do Exterior <i>que serão incorporados à Obra de Infraestrutura e ao Ativo Imobilizado</i>. <i>Ex.: Contrato com Empresa estrangeira de Engenharia para instalação de Turbinas em Usina Hidrelétrica.</i>
Aquisição Interna de Serviços	Contratação de serviços prestados no Brasil <i>com Vinculação direta à Obra e ao Ativo Imobilizado</i>. <i>Ex.: Serviço de montagem de estruturas metálicas em projeto de Expansão Ferroviária.</i>
Locação de Máquinas e Equipamentos	Aluguel de Bens Móveis destinados à execução da obra, <i>com posterior Incorporação Contábil ao Ativo Imobilizado</i>. <i>Ex.: Locação de guias e guindastes para construção de Terminal Portuário.</i>



💡 Uma grande obra não é feita apenas comprando Cimento e Trator. Muitas vezes, é preciso **Alugar Maquinário específico** e contratar **Serviços Complexos de Engenharia**. Estender a Suspensão para Locações e Serviços **garante que o Custo Total do projeto seja barateado**, e não apenas a compra dos Materiais Físicos.

Aplicação a Contratos de Concessão	Os Benefícios do REIDI TAMBÉM SE APLICAM às RECEITAS das Pessoas Jurídicas titulares de Contratos de Concessão de Serviços Públicos reconhecidas durante a Execução das Obras de Infraestrutura elegíveis ao REIDI desde que, conforme as normas contábeis: ↳ Tenham como contrapartida um Ativo de Contrato, Ativo Intangível (Direito de Exploração) ou Ativo Financeiro (Direito Contratual de receber valores). ✓ INCLUI Projetos em andamento já habilitados na Receita Federal. <i>Ex.: Uma Concessionária de Rodovia inicia a duplicação de um trecho e, durante a obra, reconhece contabilmente receita correspondente ao direito de explorar Pedágio futuramente (Ativo Intangível). Essa receita também fica abrangida pelo REIDI, mantendo os benefícios mesmo antes da conclusão da obra.</i>
---	---

💡 Quando uma Concessionária constrói uma Rodovia Pública, o asfalto não é dela (não entra no seu Ativo Imobilizado físico). Em troca do investimento, ela ganha o Direito de Cobrar Pedágio (Ativo Intangível). **A lei garante que, mesmo não sendo a dona física da Estrada, a Empresa TENHA DIREITO à Suspensão do REIDI sobre esse Direito de Exploração.**

Adesão e simples Nacional

Prazo de Utilização do Benefício	O prazo para usufruir os benefícios fiscais do REIDI é de 5 anos, contados da Data de Habilitação do Projeto na Receita Federal.
PJ no Simples Nacional	As Pessoas Jurídicas optantes pelo Simples Nacional NÃO PODERÃO aderir ao REIDI.

Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (REHIDRO)

Os Benefícios Fiscais de **Suspensão** e **Alíquota zero** do REIDI **APLICAM-SE TAMBÉM**

aos Beneficiários do REHIDRO, Instituído pela Lei nº 14.948/2024.

Ex.: A multinacional Fortescue está investindo bilhões para construir uma mega usina de Hidrogênio Verde no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará. Por meio do REHIDRO, a empresa importa Eletrolisadores (Máquinas de alta tecnologia que separam o Hidrogênio da Água) e adquire Materiais de Construção no Mercado Interno com Suspensão total do IBS e da CBS. Após as Máquinas serem incorporadas à usina, a Suspensão se converte em Alíquota Zero. (Fonte: Fortescue)



💡 O Hidrogênio Verde é a grande aposta global para zerar as emissões de Carbono. Porém, sua produção exige a construção de Usinas Gigantescas, integrando Parques Eólicos ou Solares a equipamentos complexos (os Eletrolisadores). **Para viabilizar financeiramente essa Transição Energética, a legislação inovou ao equiparar a construção dessas Usinas Sustentáveis a grandes Obras de Infraestrutura.** Na prática, as empresas habilitadas no REHIDRO passam a usufruir de todos os benefícios e Suspensões tributárias garantidos pelo REIDI.

Regime Tributário para Incentivo à Atividade Naval (RENAVAL)



O que é o RENAVAL?

O RENAVAL é um Regime que concede **Suspensão do pagamento do IBS e da CBS, COM POSTERIOR CONVERSÃO em Alíquota Zero** com objetivo de *estimular a construção, modernização, conservação e reparo de Embarcações no Brasil, desonerando insumos e investimentos em ativos fixos.*

Ex.: O Estaleiro Atlântico Sul, localizado em Ipojuca (PE), utilizou os benefícios de incentivo à Indústria Naval na construção de Navios Petroleiros (como o Suezmax Machado de Assis) para a Transpetro (subsidiária da Petrobras), reduzindo a Carga Tributária sobre a aquisição de Chapas de Aço, Motores e outros Equipamentos Náuticos. (Fonte: AgênciaBrasil)

↳ Com a Reforma, essa mecânica passa a ser oficialmente englobada pelo RENAVAL, aplicando-se ao IBS e à CBS.

Quem pode ser Habilitado?

Apenas **Contribuintes sujeitos ao Regime Regular do IBS e da CBS**, que **atuem PRECIPUAMENTE com Construção, Conservação, Modernização ou Reparo de Embarcações**, podem ser **HABILITADOS** como beneficiários do RENAVAL.

💡 Essa exigência tem dois propósitos. 1º: Ao exigir o "Regime Regular", a lei exclui as empresas do Simples Nacional.

2º: A palavra **precipualemente** significa que a **Empresa deve ter a Indústria Naval como sua Atividade Principal, mas não Exclusiva**, permitindo que ela tenha outras fontes de receita secundárias sem perder o direito ao RENAVAL.

Suspensão de IBS/CBS

O RENAVAL permite aos beneficiários previamente habilitados suspensão do pagamento de IBS e CBS nas seguintes operações vinculadas à **Indústria Naval Brasileira**:

Fornecimento de Embarcações para o REB

Abrange a entrega de **Embarcações Registradas** ou pré-registradas no REB (Registro Especial Brasileiro), *desde que sejam incorporadas ao Ativo Imobilizado do Adquirente sujeito ao Regime Regular do IBS/CBS.*

Ex.: Uma Empresa de transporte marítimo adquire um Navio de Cabotagem para ampliar sua frota. A embarcação está pré-registrada no REB e será usada em rotas nacionais. A compra ocorre com Suspensão dos tributos e posterior Alíquota Zero.

Conversão em Alíquota Zero

APÓS 12 meses de permanência do bem no Ativo Imobilizado

Máquinas, Equipamentos e Veículos para Estaleiros

Aplica-se à **Importação** ou **Aquisição no Mercado Interno** de **Máquinas, Equipamentos e Veículos** utilizados na **Construção, Conservação, Modernização ou Reparo** de **Embarcações Registradas ou Pré-registradas no REB**, *para incorporação a seu Ativo Imobilizado.*

Ex.: Um estaleiro compra Guindastes móveis e Empilhadeiras para movimentar peças pesadas durante a construção de Navios. Os bens são incorporados ao seu patrimônio e gozam do benefício.

Conversão em Alíquota Zero

APÓS 5 anos de permanência do bem no Ativo Imobilizado

Insumos e Componentes para Construção e Reparo

Aplica-se à **Importação** ou **Aquisição no Mercado Interno** de **Matérias-primas, Produtos Intermediários, partes, peças e componentes**, utilizados na **Construção, Modernização ou Reparo** de **Embarcações Registradas ou Pré-registradas no REB.**

Ex.: Um estaleiro importa Chapas de Aço, Motores e Hélices para montar um Navio Petroleiro no Brasil. Como a Embarcação está registrada no REB, os insumos entram com Suspensão do IBS e da CBS.

Conversão em Alíquota Zero

APÓS a incorporação ou consumo nas atividades.

⚠ Um **Navio Comercial** (Fornecimento ao REB) **começa a operar e gerar receita rápido**, por isso a trava é de apenas 12 meses. Já um **Guindaste de Estaleiro** (Máquinas/Equipamentos) é um **investimento de longo prazo**, justificando a trava mais longa de 5 anos para evitar que o estaleiro compre sem IBS/CBS e revenda no Mercado Interno logo em seguida.

Perda do Benefício

Se o **Beneficiário do RENAVAL NÃO cumprir as condições exigidas OU transferir a propriedade dos bens antes da conversão em Alíquota Zero, ELE DEVE:**

↳ **Recolher os tributos (IBS/CBS) suspensos + Multa (0,33%/dia) + Juros de Mora (Taxa Selic + 1% no mês da quitação)**, Calculados a partir da Data de Ocorrência dos respectivos **Fatos Geradores**.

⚠ Quando se tratar de **Importação de Bens Materiais** → O beneficiário atua na condição de **CONTRIBUINTE**. Nas **Aquisições no Mercado Interno** → O beneficiário atua na condição de **RESPONSÁVEL**.

Aplicação a Contratos de Concessão

Para os fins do disposto nesta tabela, **TAMBÉM SERÃO CONSIDERADOS como Bens e Serviços incorporados ao Ativo Imobilizado** aqueles com a mesma natureza e que, *em decorrência das normas contábeis aplicáveis*, forem contabilizados por **Concessionárias de Serviços Públicos** como **Ativo de Contrato, Intangível ou Financeiro**.

Ex.: Uma Concessionária de Barcas Públicas adquire um Navio. Como o bem será devolvido ao Estado no fim do Contrato, a Empresa o contabiliza como Ativo Intangível (Direito de Exploração), e não Imobilizado físico. A lei garante que, mesmo com esse registro contábil diferente, a operação mantenha as Suspensões do RENAVAL.



Desoneração da Aquisição de Bens de Capital

Desoneração da Aquisição de Bens de Capital		
O que é?	A Desoneração da Aquisição de Bens de Capital permite às empresas o APROVEITAMENTO de Créditos e a Suspensão do pagamento do IBS e da CBS na Aquisição no Mercado Interno ou Importação de Máquinas, Equipamentos e outros Ativos Imobilizados voltados à produção, COM POSTERIOR CONVERSÃO em Alíquota Zero. Essa medida visa estimular investimentos produtivos, reduzir o custo de Modernização Industrial e melhorar a competitividade das Empresas. Ex.: A NutriMinas Alimentos (empresa no Regime Regular) comprou uma nova Máquina de Envasamento para sua linha de produção. Como o equipamento é um Bem de Capital, ela importou a máquina com Suspensão do IBS e da CBS. Assim que a máquina foi oficialmente Incorporada ao seu Ativo Imobilizado, a Suspensão se converteu automaticamente em Alíquota Zero, garantindo a modernização da fábrica sem nenhum desembolso de IBS/CBS.	
Créditos de IBS/CBS	O Contribuinte TEM DIREITO ao Crédito INTEGRAL e IMEDIATO de IBS e CBS na Aquisição de Bens de Capital. 💡 No sistema antigo, a empresa demorava anos (muitas vezes 48 meses) para conseguir descontar os Créditos gerados na compra de uma máquina pesada. Agora, pagou o IBS/CBS na compra do Bem de Capital, o Crédito já pode ser apropriado de forma Integral e Imediata, aliviando o fluxo de caixa da Empresa na hora de investir.	
Suspensão de IBS/CBS	Importações e Aquisições no Mercado Interno de Bens de Capital feitas por Contribuintes no Regime Regular PODERÃO SER REALIZADAS com Suspensão do pagamento do IBS e da CBS, DESDE QUE: ↳ ATO CONJUNTO seja editado pelo Poder Executivo da União + Comitê Gestor do IBS • O Ato Conjunto deverá especificar: ✓ Quais bens de capital serão abrangidos. ✓ Qual será o prazo de vigência do benefício.	
	Proibição de Cumulação	⚠ NÃO SE APLICARÁ, nos casos de Suspensão por Ato Conjunto, a regra do Crédito Integral e Imediato.
	A vedação ao Crédito segue uma premissa tributária básica: se a Empresa adquiriu a máquina com Suspensão, ela não desembolsou nenhum valor a título de IBS e CBS. Logo, é proibido apropriar Crédito de um tributo que não foi efetivamente pago, evitando a cumulação indevida de benefícios.	
Conversão em Alíquota Zero	A Suspensão SE CONVERTE em Alíquota Zero APÓS a Incorporação do Bem ao Ativo Imobilizado do Adquirente, dentro do prazo fixado no Ato Conjunto. Ex.: A Bat Tech, empresa de tecnologia industrial enquadrada no Regime Regular do IBS e da CBS, adquiriu um novo robô Soldador Industrial para sua linha de produção. Como a operação estava abrangida por um Ato Conjunto do Poder Executivo da União e do Comitê Gestor do IBS, a empresa pôde importar o equipamento com Suspensão do pagamento dos tributos, conforme autorizado para aquele tipo de bem e dentro do prazo estabelecido. Após a incorporação da máquina ao Ativo Imobilizado, a Suspensão se converteu em Alíquota Zero, assegurando a desoneração definitiva. Em outros casos de aquisição de bens de capital não cobertos por Ato Conjunto, a Bat Tech teria direito ao Crédito Integral e Imediato dos tributos pagos.	
Perda do Benefício	Se os itens NÃO forem incorporados ao Ativo Imobilizado, o Beneficiário DEVE: ↳ Recolher os tributos (IBS/CBS) suspensos + Multa (0,33%/dia) + Juros de Mora (Taxa Selic + 1% no mês da quitação), Calculados a partir da Data de Ocorrência dos respectivos Fatos Geradores. ⚠ Quando se tratar de Importação de Bens Materiais → O beneficiário atua na condição de CONTRIBUINTE. Nas Aquisições no Mercado Interno → O beneficiário atua na condição de RESPONSÁVEL.	
PJ no Simples Nacional	As Pessoas Jurídicas optantes pelo Simples Nacional PODEM SER BENEFICIADAS, desde que estejam inscritas no Regime Regular.	
Aplicação a Contratos de Concessão	Para os fins do disposto nesta tabela, TAMBÉM SERÃO CONSIDERADOS como bens incorporados ao Ativo Imobilizado aqueles com a mesma natureza e que, em decorrência das normas contábeis aplicáveis, forem contabilizados por Concessionárias de Serviços Públicos como Ativo de Contrato, Intangível ou Financeiro.	

Alíquota Zero na Venda de Bens de Capital a Não Contribuintes

Ficam **Reduzidas a Zero** as Alíquotas do IBS e da CBS nas operações de **Fornecimento** OU **Importação** dos seguintes **bens de capital**, *quando destinados a Pessoas Físicas Não Contribuintes*:

Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas

Quando destinados a **Produtor Rural Pessoa Física Não Contribuinte**.

Ex.: Ivan, agricultor familiar que planta milho no interior da Bahia, comprou um trator novo para sua lavoura. Como ele NÃO é Contribuinte do IBS e da CBS, a compra foi beneficiada com Alíquota Zero.



Veículos de Transporte de Carga

Quando destinados a **Transportador Autônomo de Carga Pessoa Física Não Contribuinte**.

Ex.: Elder, caminhoneiro autônomo, adquiriu um novo caminhão para fazer fretes interestaduais. Como Pessoa Física NÃO Contribuinte, ele comprou o veículo com Alíquota Zero de IBS e CBS.



⚠ A Alíquota Zero se aplica aos **Bens de Capital listados em Regulamento**, o qual delimitará quais bens serão efetivamente beneficiados.

💡 Produtor Rural e o Caminhoneiro Autônomo NÃO são Contribuintes (ou seja, não cobram IBS/CBS de seus clientes), eles não têm como aproveitar Créditos Tributários. Se eles pagassem o tributo na compra do Caminhão ou Trator, esse valor viraria um "custo morto", encarecendo demais as ferramentas de trabalho. **A Alíquota Zero resolve esse problema: barateia o maquinário para essas categorias essenciais, evitando que o IBS/CBS trave a base da produção e do transporte no país.**

CADERNO DE QUESTÕES

Inéditas

Apostila 15 – LC 214 – IBS e CBS – Regimes Aduaneiros, ZPEs e Regimes dos Bens de Capital
(CLIQUE PARA ACESSAR)

No momento, o seu caderno de questões no TEC possui apenas questões sobre os **Regimes dos Bens de Capital**.

Ainda não há questões cadastradas sobre os Regimes Aduaneiros Especiais e as ZPEs.

Assim que a plataforma disponibilizar questões sobre o assunto, o caderno será atualizado!



Como Usar o Caderno de Questões de Forma Estratégica

- **Resolva questões só depois de estudar a apostila**

- Conclua a leitura completa da apostila antes de iniciar os exercícios.
- Dependendo do tamanho do caderno, **divida a resolução em dois momentos diferentes**, para evitar fadiga mental e repetição excessiva de questões sobre o mesmo assunto.
- **Utilize o modo aleatório** (ícone indicado ao lado) ao resolver as questões.
- Isso evita que você **decore a sequência das respostas** e fortalece **a fixação real do conteúdo**.



- **Crie seu próprio caderno de favoritas**

- Sempre que **errar** ou **sentir dificuldade**, clique na **estrela** (ícone indicado ao lado) no TEC Concursos.
 - Essas questões formarão o seu **caderno pessoal de revisão**, baseado nos pontos que **você mais erra ou têm dificuldade de aprender**.
- Se encontrar uma questão que trata de algo **ainda não estudado**, favorite e anote.



- **Fique ligado aos padrões e estratégias das bancas**

- Identifique os **assuntos mais recorrentes**.
- Atente-se às **pegadinhas frequentes**.
- Vá se familiarizando com o “jeito” da banca cobrar cada assunto.

- **Acompanhe as novas questões da Reforma Tributária**

- Como é um tema **recente e com alta incidência em concursos**, fique de olho nas **questões mais novas**.
- Quando surgirem, **adicione ao seu caderno de revisão**, elas são valiosas para consolidar o conteúdo atualizado!

Parabéns! Você acaba de zerar todo o conteúdo de IBS e CBS do seu edital!

Nesta apostila, mapeamos a fundo os **Regimes Aduaneiros Especiais**, as **Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs)** e os **Regimes dos Bens de Capital**. Com isso, finalizamos definitivamente o estudo do IBS e da CBS, vencendo um bloco gigantesco e consolidando de vez a espinha dorsal da Reforma Tributária.

Na próxima (e última!) apostila, mudaremos a chave para focar exclusivamente no **Imposto Seletivo (IS)**.

Fecharemos o nosso curso com um material direto e estratégico, garantindo que você domine a última peça que falta nesse quebra-cabeça.

A linha de chegada está à vista. Respire fundo e celebre o seu avanço:
a sua base de IBS e CBS está impenetrável e você está pronto para gabaritar!

Até a próxima!

AD AUGUSTA PER ANGUSTA

"Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu."

— Eclesiastes 3:1